

주의요구 및 권고

제 목 소프트웨어 라이선스 구매요청 불철저 등

소 관 부 서(기관) ▽▽▽▽▽▽▽처, ▢▢▢▢▢▢▢

조 치 부 서(기관) ▽▽▽▽▽▽▽처, ▢▢▢▢▢▢▢

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 경영정보 관리 및 ICT 사업을 원활하게 추진하기 위해 운영에 필요한 서버 백신 등의 소프트웨어 라이선스를 구매 또는 갱신하고 있다.

2. 판단 기준

계약 체결이란 법률적 효과 발생을 목적으로 상호간 합의를 통해 작성한 계약서에 기명·날인하거나 서명하는 행위로써 공사는 계약업무 절차에 따라 계약상대자와 계약을 체결한 후 물품 등을 사용하여야 한다.

그리고 기획재정부 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제5조(계약의 원칙)에 따르면 계약담당자는 계약상대자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하지 않도록 되어 있다.

한편 공사 「조달운영 규정」 제X조(구매요청)에 따르면 구매요청자는 구매가 필요한 물품에 대하여 현 재고, 수급예정량, 재고수준, 사업계획, 공공구매 가능여부와 조달 소요 기간 등을 감안하여 구매요청을 하도록 되어 있다.

따라서 구매요청 부서는 사업계획, 조달 소요기간 등을 감안하여 적시에 물품을 구매요청 하여야 하고 계약 체결 전 물품을 사용하고 대금을 뒤늦게 지급하는 등 계약

상대자에게 계약상의 불이익을 주는 요소가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 소프트웨어 라이선스 구매요청 불철저

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 소프트웨어 라이선스 구매 현황을 점검한 결과 ▽▽▽▽▽▽▽처는 ◇◇◇◇◇플랫폼 운영에 필요한 백신 라이선스를 갱신할 계획이 있었음에도 계약 종료일인 20XX. X. XX.까지 구매요청 등의 조치를 완료하지 않았다.

한편 ▽▽▽▽▽▽▽처는 운영협력 업체의 통보를 받고 백신 제공업체와 서둘러 협의하여 계약 체결이나 대금지급 없이 20XX. X. X.부터 백신 라이선스를 사용하면서도 20XX. X. XX.에 이르러서야 뒤늦게 구매요청을 하였다.

그러나 이러한 행위는 계약 체결 전 사용한 물품에 대해 법률적인 보호를 받지 못할 뿐만 아니라 물품 사용 전에 지급되어야 할 대금이 뒤늦게 지급됨에 따라 계약상대자에게 불이익을 주는 결과를 초래하였다.

나. 소프트웨어 라이선스 구매업무 절차 개선 필요

그런데 □□□□□□□는 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 매년 ‘업무망 PC용 백신 라이선스 구매’를 추진하면서 회계연도 초에 예산을 배정 받은 후 구매요청을 하고 있었다.

그러나 백신 라이선스 기간은 매년 X. X.부터 XX. XX.까지로 결과적으로 위 3. 가.항과 동일한 결과를 초래하게 되므로 향후에는 구매 계약이 체결된 후 백신 라이선스를 사용할 수 있도록 예산·회계부서 등 관련 부서와 협의하여 업무 절차를 개선할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견

① ▽▽▽▽▽▽▽처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

② ▣▣▣▣▣▣▣는 감사결과를 수용하면서 백신 라이선스 갱신기간을 감안하여 구매 요청을 완료할 수 있도록 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽▽▽▽처장은

소프트웨어 라이선스 갱신기간을 감안하여 구매요청을 철저히 하시고(주의)

▣▣▣▣▣▣▣장은

소프트웨어 라이선스 갱신기간을 감안하여 구매요청 할 수 있는 방안을 관련 부서와 협의하여 마련하시기 바랍니다.(권고)